

СОГЛАШЕНИЕ № 000000000
об использовании простой электронной подписи

г. Москва

Дата

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Алистар", в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Рыжеко Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО, Паспорт гражданина РФ, серия: 0000, № 0000, выдан: ДАТА, код подр. 000-000; адрес регистрации: АДРЕС, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящее соглашение об использовании простой электронной подписи, именуемое в дальнейшем Соглашение, о нижеследующем:.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны договорились о том, что информация в электронной форме, подписанная Простой электронной подписью Клиента (также - простая электронная подпись, аналог собственноручной подписи), здесь и далее обозначает электронную подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента (также - электронный документ, сообщения, поручения).

1.2. Стороны договорились о том, что информация в электронной форме, подписанная Простой электронной подписью уполномоченного сотрудника Займодавца, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью представителя Займодавца.

1.3. Стороны договорились, что посредством простой электронной подписи они вправе подписать следующие договоры, юридически значимые сообщения, которые признаются электронными документами, равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента и уполномоченного сотрудника Займодавца:

1.3.1. Заявление на получение займа;

1.3.2. Анкета Клиента;

1.3.3. Оферта о заключении Договора потребительского займа, Договор потребительского займа, а также все приложения, дополнительные соглашения к Договору;

1.3.4. Правила о порядке и условиях предоставления потребительских займов физическим лицам пользователям сайта ООО МКК "Алистар";

1.3.5. Политика по обработке и защите персональных данных ООО МКК "Алистар";

1.3.6. Соглашение об использовании простой электронной подписи;

1.3.7. Согласие на обработку персональных данных (включая согласие заемщика на осуществление, направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами);

1.3.8. Политика взыскания просроченной задолженности ООО МКК "Алистар";

1.3.9. Соглашение о взаимодействии Заемщика с Займодавцем;

1.3.10. Согласие субъекта кредитной истории на получении кредитного отчета;

1.3.11. Договор залога без передачи заложенного имущества залогодержателю, Договор залога с передачей заложенного имущества залогодержателю;

1.3.12. Акт описи и оценки передаваемого в залог имущества;

1.3.13. Акт приема-передачи документов по залого;

1.3.14. Согласие супруга/супруги на залог;

1.3.15. иные заявления, поручения, распоряжения, дополнительные соглашения к договорам, сообщения;

1.3.16. иные договоры и соглашения, заключаемые между Займодавцем и Клиентом, заявления о присоединении Клиента к таким договорам.

1.4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько электронных документов, указанных в п. 1.3 настоящего Соглашения (Пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан Пакет электронных документов.

1.5. Применение Клиентом простой электронной подписи для подписания документов, указанных в п. 1.3 настоящего Соглашения, возможно:

1.5.1. в рамках системы дистанционного обслуживания в виде личного кабинета (далее - Личный кабинет) расположенного на сайте по адресу <https://ali-star.ru>.

2. ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

2.1. Простой электронной подписью для целей п. 1.5.1 настоящего Соглашения признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде СМС-кода - известный только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Займодавцем при подписании документов, указанных в п. 1.3 настоящего Соглашения, через Личный кабинет. Паролем признается создаваемая Клиентом в момент регистрации в Личном кабинете последовательность символов, набранных в определенной последовательности, для входа в Личный кабинет.

2.2. СМС-код отправляется Займодавцем в виде СМС-сообщения на номер личного мобильного телефона Клиента (то есть абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи (основной мобильный телефон Клиента), указанный в Анкете Клиента, используемый Клиентом для получения СМС-сообщения, состоящего из букв, цифр или иных символов (одноразовый пароль), набранных в определенной последовательности. Данная контактная информация предоставляется Клиентом Займодавцу в течение срока действия Договора по установленным каналам связи между Клиентом и Займодавцем.

2.3. Стороны соглашаются, что полученные электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью Клиента (которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер мобильного телефона Клиента или необходимому для входа в Личный кабинет) в соответствии с условиями настоящего Соглашения, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей.

2.4. Стороны соглашаются, что документ, подписанный электронной подписью уполномоченного сотрудника Займодавца, которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие электронной подписи, имеющейся у данного уполномоченного сотрудника Займодавца, признается документом, выражающим волю и волеизъявление, а также согласие Займодавца на заключение и заключение такого договора с Клиентом, вступление с ним в договорные отношения

(изменение договорных отношений путем дополнительного соглашения). Займодавец и его уполномоченные сотрудники обязуются соблюдать конфиденциальность аналогов собственноручной подписи.

2.5. Стороны признают, что используемое в рамках Личного кабинета программное оборудование и средства, имеющиеся у Займодавца, достаточны для защиты информации и электронных документов от несанкционированного доступа, внесения изменений, подтверждения подлинности и авторства электронных документов, а также разбора конфликтных ситуаций.

2.6. Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выполненных на машиночитаемых носителях различного типа. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного документа осуществляется воспроизводство содержания документа вместе с электронной подписью. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа. Подлинник электронного документа считается не существующим в случаях, если ни у кого из Сторон не существует ни одного экземпляра данного электронного документа и восстановление таковых невозможно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязуется:

- соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных, признаваемых его простой электронной подписью;
- не разглашать кому-либо сведения, информацию и данные, признаваемые его простой электронной подписью;
- незамедлительно уведомлять Займодавца о компрометации его простой электронной подписи посредством уведомления в письменной форме, врученной Займодавцу, или посредством Личного кабинета. Так же Клиент обязан дополнительно уведомить Займодавца, позвонив по телефону горячей линии;
- немедленно прекратить использование простой электронной подписи в случае ее компрометации.

3.2. Займодавец обязуется:

- принимать к исполнению электронные документы, подписанные простой электронной подписью Клиента, при условии надлежащего оформления и содержания электронного документа, правильности простой электронной подписи.

3.3. Документы и сообщения, указанные в п. 1.3 настоящего Соглашения и подписанные Клиентом с помощью его простой электронной подписи, признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (Документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента, и являются основанием для совершения необходимых операций от имени Клиента или заключения соответствующих договоров; не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

3.4. Клиент заверяет и гарантирует Займодавцу, что будет тщательным образом проверять содержание и данные, имеющиеся в подписываемых простой электронной подписью документах. Подписание Клиентом простой электронной подписью документа свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на совершение указанных в нем действий и (или) полным и безоговорочным согласием на заключение Оферты, Договора (соглашения) с Займодавцем.

3.5. Займодавец имеет право в случае выявления признаков нарушения безопасности или мошенничества при осуществлении использования Личного кабинета временно прекратить прием и исполнение электронных документов, передаваемых Клиентом Займодавцу и подписанных простой электронной подписью Клиента.

3.6. Ответственность за конфиденциальность аналога собственноручной подписи возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

3.6.1. в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Клиент обязан незамедлительно уведомить Займодавца о возникновении указанной ситуации;

3.6.2. уведомление о Компрометации аналога собственноручной подписи должно быть направлено Клиентом Займодавцу посредством уведомления в письменной форме, врученной Займодавцу, электронной почты или посредством Личного кабинета. Так же Клиент обязан дополнительно уведомить Займодавца, позвонив по телефону горячей линии;

3.6.3. в случае если Клиент не уведомил Займодавца о компрометации аналога собственноручной подписи, все электронные документы, поданные и подписанные от имени Клиента посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются поданными Клиентом, а совершенные Займодавцем на основании таких электронных документов операции, действия и договоры считаются совершенными (заключенными) от имени и по поручению Клиента (с Клиентом).

3.7. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов, подтвержденных электронной подписью. Стороны признают, что формируемый Займодавцем электронный архив, фиксирующий передачу электронных документов, подписанных простой электронной подписью, является надлежащим юридическим доказательством факта подписания и передачи того или иного электронного документа определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении споров.

3.8. Клиент и Займодавец подписывают настоящее Соглашение исключительно в целях, связанных с действиями Клиента, направленными на получение Клиентом потребительского займа.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны обязуются руководствоваться Правилами о порядке и условиях предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам пользователям сайта ООО МКК "Алистар", Договором потребительского займа и иными договорами, заключенными между Клиентом и ООО МКК "Алистар", а также действующим законодательством.

4.2. Клиент имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом Займодавца не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого момента отказа от настоящего Соглашения. Данное уведомление осуществляется Клиентом по своему выбору одним из следующих способов:

4.2.1. Путем уведомления Займодавца посредством вручения письменного уведомления на бумажном носителе в отделение Займодавца под отметку о его получении Займодавцем. Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата вручения уведомления Займодавцу.

4.2.2. Путем уведомления Займодавца посредством направления письменного уведомления на бумажном носителе по почте по юридическому адресу Займодавца (заказным письмом с уведомлением о вручении). Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата вручения сотрудником почты России Займодавцу.

4.3. Займодавец имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого момента отказа от настоящего

Соглашения одним из следующих способов по своему усмотрению:

4.3.1. Посредством направления уведомления по электронной почте Клиента, указанной в Анкете Клиента. Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата направления уведомления в адрес Клиента. Данная контактная информация предоставляется Клиентом Займодавцу в соответствии с договором, подписанным между Займодавцем и Клиентом, а также предоставляется Клиентом Займодавцу в течение срока действия договора по установленным каналам связи между Клиентом и Займодавцем.

4.3.2. Посредством направления уведомления в Личный кабинет. Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата направления уведомления в адрес Клиента;

4.3.3. Посредством направления письменного уведомления по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента (заказным письмом с уведомлением о вручении). Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата направления уведомления в адрес Клиента. Данная контактная информация предоставляется Клиентом Займодавцу в соответствии с договором, подписанным между Займодавцем и Клиентом, а также предоставляется Клиентом Займодавцу в течение срока действия договора по установленным каналам связи между Клиентом и Займодавцем.

4.3.4. Путем вручения письменного уведомления Клиенту под отметку о вручении. Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата вручения уведомления Клиенту.

4.4. С даты прекращения (расторжения) Соглашения Займодавец вправе отказать в принятии и исполнении документов, подписанных Простой электронной подписью клиента в порядке, предусмотренном п. 1.5.1 настоящего Соглашения.

4.5. Прекращение (расторжение) настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Соглашения, а также не влечет расторжение или прекращение договоров, соглашений или действия документов, подписанных простой электронной подписью Клиента. Все документы, подписанные в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением или иными договорами и соглашениями, являются действующими. Прекращение (расторжение) настоящего Соглашения не влечет невозможность подписания простой электронной подписью документов, указанных в иных договорах и соглашениях между сторонами.

4.6. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Займодавцем в одностороннем порядке. Уведомление Клиента о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется Займодавцем путем размещения указанных изменений (дополнений) на официальном сайте Займодавца в сети «Интернет». Все изменения (дополнения), вносимые Займодавцем в настоящее Соглашение, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его уведомления. Датой уведомления Клиента об изменении (дополнении) настоящего Соглашения будет считаться дата размещения таких изменений (дополнений) настоящего Соглашения на сайте на официальном сайте Займодавца в сети «Интернет».

4.7. Настоящее подписано электронными подписями Сторон и подлежит опубликованию в Личном кабинете Клиента.

4.8. Передача прав, вытекающих из настоящего Соглашения, третьим лицам не допускается.

4.9. Недействительность какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность всего Соглашения.

ЗАЙМОДАВЕЦ

ООО МКК "Алистар"

119019, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ АРБАТ, УЛ АРБАТ, Д. 6/2, ПОМЕЩ. 2/1/4

ИНН 9704249544

КПП 770401001

ОГРН 1247700596659

Расчетный счет: 40701 810 1 3872 0000658

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101 810 4 0000 0000225

Телефон: 8 991 760 62 82

КЛИЕНТ

ФИО

Паспорт гражданина РФ, серия: 0000, №

00000, выдан: ДАТА,

код подр. 000-000

Дата рождения: ДАТА

Место рождения:

Подписано Аналогом собственноручной подписи (АСП)

Идентификатор клиента: 0000

Код авторизации: 0000

Дата/ Время: